Судебный акт по делу № 88-5998/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17380048&case_uid=5f7b8c19-b21b-4bef-991e-104fd9680ebd&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело 88-5998/2026

УИД 77RS0

№

-80

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

5 марта 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 19 марта 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

Председательствующего Цыпкиной Е.Н.

судей Раскатовой Н.Н., Парменычевой М.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-280/2025 по иску

ФИО4

, действующей в собственных интересах и интересах н/летних детей

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

., к ДГИ гор. Москвы о признании права собственности на ? долю квартиры в силу приобретательной давности,

встречному иску ДГИ г. Москвы к

ФИО4

, действующей в собственных интересах и интересах н/летних детей

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

.,

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

. о признании права собственности,

по кассационной жалобе

ФИО4

на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Цыпкиной Е.Н., объяснения представителя

ФИО4

–

ФИО7

, поддержавшего доводы кассационной жалобы,

у с т а н о в и л а:

ФИО4

, действующая в собственных интересах и интересах н/летних детей

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

.,

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

., обратилась в суд с иском к Департаменту городского имущества гор. Москвы о признании права собственности на ? долю квартиры в силу приобретательной давности.

Требования мотивированы тем, что

ФИО4

и ее дети являются собственниками ? долей квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

<адрес>

, кадастровый

№

, собственником оставшейся ? доли квартиры являлся гр-н Украины

ФИО3

, который умер

ДД.ММ.ГГГГ

г. и наследников не имеет.

ФИО4

проживает в данной квартиры с даты регистрации брака с

ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ

, ее дети проживают и зарегистрированы в спорной квартире с рождения.

Право собственности истца и ее детей возникло при следующих обстоятельствах:

Первоначально (с 1995 года) вышеуказанная квартира принадлежала

ФИО9

(матери супруга истца

ФИО4

–

ФИО10

) и ее супругу

ФИО8

(отцу

ФИО10

) -по ?.

ФИО4

Г.А. умер

ДД.ММ.ГГГГ

, после его смерти

ФИО9

стало принадлежать ? доли квартиры, ее сыну (супругу истца)

ФИО10

– ?.

ФИО9

умерла

ДД.ММ.ГГГГ

, после ее смерти ее наследство (в виде указанной квартиры) приняли супруг истца

ФИО4

–

ФИО4

А.Г., которому стало принадлежать всего ? долей квартиры и супруг

ФИО9

– гражданин Украины

ФИО3

-1/4 доли.

Однако брак

ФИО9

с

ФИО3

был заключен лишь для того, чтобы тот мог получить «прописку» в гор. Москве,

ФИО3

никогда в спорной квартире не проживал, обязанностей собственника по оплате ЖКУ не исполнял.

Супруг истца

ФИО4

А.Г. умер

ДД.ММ.ГГГГ

, после него

ФИО4

и их дети приняли наследство

ФИО10

в виде ? долей указанной квартиры (по ? доле) каждому.

ФИО3

умер

ДД.ММ.ГГГГ

.

Семья

ФИО13

, начиная с 1995 года, затем после смерти

ФИО8

в 2002 году, после смерти

ФИО9

в 2007 году, вначале ее сын (супруг истца и отец их детей)

ФИО4

А.Г. (с даты принятия наследства своей матери

ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ

) а затем она –

ФИО4

(и их с

ФИО10

дети), более 15 лет, открыто и добросовестно владели всей вышеуказанной квартирой, проживая в ней, неся расходы по ее содержанию, в связи с чем, просит признать ее и ее детей право собственности на ? долю (по 1/12 доле каждому) указанной квартиры (зарегистрированной на

ФИО3

) в силу приобретательной давности.

Департамент городского имущества г. Москвы (ДГИ г. Москвы) обратился в суд со встречным иском о признании права собственности на долю квартиры.

В обоснование своих требований указав, что спорная ? доли квартиры по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

,

<адрес>

, кадастровый

№

с даты смерти

ФИО3

(

ДД.ММ.ГГГГ

) наследство которого никто не принял, в силу содержания ст. 1151 ГК, является выморочным имуществом и ДГИ г. Москвы просит признать право собственности гор. Москвы на вышеуказанную ? доли квартиры.

Решением Нагатинского районного суда г. Москвы от 12 февраля 2025 года постановлено:

Иск

ФИО4

, действующей в собственных интересах и интересах н/летних детей

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

.,

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

., удовлетворить.

Признать право собственности

ФИО4

в порядке приобретательной давности на 1/12 долю квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

,

<адрес>

, кадастровый

№

.

Признать право собственности

ФИО1

, 2017 г.р., в порядке приобретательной давности на 1/12 долю квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

, кадастровый

№

.

Признать право собственности

ФИО2

,2020 г.р., в порядке приобретательной давности на 1/12 долю квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

,

<адрес>

, кадастровый

№

.

Настоящее решение суда является основанием для государственной регистрации права собственности

ФИО4

,

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

. и

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

., каждого, на 1/12 доли вышеуказанной квартиры, также решение суда является основанием для прекращения регистрационной записи о праве собственности

ФИО3

на ? доли вышеуказанной квартиры.

Отказать во встречном иске ДГИ

<адрес>

к

ФИО4

, действующей в собственных интересах и интересах н/летних детей

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

.,

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

о признании права собственности.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 октября 2025 года постановлено: решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 12 февраля 2025 года отменить. Принять по делу новое решение, которым исковые требования Департамента городского имущества г. Москвы удовлетворить.

Признать право собственности Департамента г. Москвы на ? доли квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

<адрес>

, кадастровый

№

как выморочное имущество.

В удовлетворении исковых требований

ФИО4

, действующей в собственных интересах и интересах несовершеннолетних детей

ФИО1

,

ДД.ММ.ГГГГ

.,

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

о признании права собственности в порядке приобретательской давности отказать.

В кассационной жалобе заявитель просит отменить принятое по делу апелляционное определение по мотиву нарушения норм материального и процессуального права.

Согласно ст. 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами

первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 ГПК РФ в пределах доводов кассационной жалобы законность апелляционного определения, кассационный суд находит его подлежащим отмене по следующим основаниям.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался положениями п.п. 2, 3 ст. 218, п. 1 ст. 234, ст. 236 ГК РФ, разъяснениями, содержащимся в п. 15, п. 16, п. 19, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", правовой позицией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 22 июня 2017 г. N 16-П, и установив, что вначале

ФИО4

ФИО16

. (супруг истца и отец их детей), а затем после его смерти

ФИО4

и их несовершеннолетние дети более 15 лет открыто, добросовестно и непрерывно владели всей квартирой, в том числе ? долей квартиры, принадлежащей

ФИО3

, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований

ФИО4

и отказе в удовлетворении встречных исковых требований ДГИ г. Москвы.

Суд апелляционной инстанции не согласился с данными выводами районного суда, и пришел к выводу об удовлетворении иска ДГИ г. Москвы и отказе в удовлетворении иска

ФИО4

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что выводы суда апелляционной инстанции сделаны с нарушением норм материального и процессуального права.

Исходя из содержания искового заявления,

ФИО4

заявлено о приобретательной давности с учетом присоединения ко времени своего владения периода, в течение которого этим имуществом владел ее умерший супруг и отец детей

ФИО4

ФИО17

с момента приобретения

ФИО3

права собственности на ? долю квартиры в порядке наследования после смерти

ФИО9

в

ДД.ММ.ГГГГ

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 234 ГК РФ, лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены

настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", при разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать следующее:

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности;

давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества;

давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности.

владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору.

Отказывая в удовлетворении иска

ФИО4

, суд апелляционной инстанции исходил из того, что

ФИО4

не могла не знать об отсутствии у нее права на 1\4 долю квартиры, которая принадлежала

ФИО11

в порядке наследования, доказательств того, что

ФИО3

распорядился ? долей, а также что истцы вступили в права наследования за умершим

ФИО3

, суду не представлено.

При этом судом апелляционной инстанции не принято во внимание разъяснение, изложенное в абзаце первом пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", согласно которому по смыслу статей 225 и 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на бесхозяйное имущество.

Добросовестность, открытость и непрерывность владения недвижимым имуществом как своим собственным не зависят от указанных выше обстоятельств, которые правового значения при разрешении вопроса о признании права собственности в силу приобретательной давности не имеют, что не было учтено судом.

Приобретательная давность является самостоятельным основанием приобретения права собственности, предусмотренным главой 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, вследствие чего не требуется доказательств приобретения права собственности по другим основаниям.

Напротив, положения статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат применению именно тогда, когда иные основания приобретения права собственности отсутствуют или не доказаны.

Таким образом, суд отказал в иске о приобретательной давности по основанию, не предусмотренному законом.

Другие обстоятельства, из которых можно было бы сделать вывод о недобросовестности

ФИО4

по отношению к владению спорным имуществом, а также иные обстоятельства, имеющие значение при решении вопроса о наличии оснований для приобретения имущества по нормам о приобретательной давности, судом не приведены и не установлены.

Между тем, юридически значимые обстоятельства: добросовестность, открытость, давность и непрерывность владения истцами ? долей квартирой как своей собственной, остались без внимания суда, что свидетельствует о нарушении обязанности по полному и всестороннему исследованию доказательств.

Поскольку суд апелляционной инстанции допустил нарушения норм материального и процессуального права, апелляционное определение подлежит отмене с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, и разрешить дело в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и требованиями закона.

Руководствуясь статьями 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 октября 2025 года отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда в ином составе судей.

Председательствующий

Судьи